

[별표]

〈 정관 작성시 유의사항 〉

어업회사법인 주식회사의 정관을 작성할 경우에는 다음사항에 유의하시기 바랍니다.

1. (절대적 기재사항) 「농어업 경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 및 같은 법시행령과 「상법」 등의 규정에 의하여 정관례에서 정한 내용을 그대로 따라야 하는 사항.

- 상호(제1조), 목적(제2조), 본점의 소재지(제4조), 공고방법(제5조), 회사가 발행하는 주식의 총수(제6조), 1주의 금액(제7조), 회사설립시 발행하는 주식의 총수(제8조), 주주의 자격(제10조), 비어업인의 출자한도(제11조), 발기인의 성명·주민등록번호 및 주소(제47조)

2. 어업회사법인의 부대사업은 「농어업 경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제19조제2항의 규정을 벗어나면 안됨.

3. 상기 1·2 이외에 정관례에서 정한 사항은 권장사항으로서 회사가 법의 강행규정, 사회질서 또는 주식회사의 본질에 반하지 않는 범위 내에서 회사의 조직과 운영에 관한 사항을 비고란을 참조하여 작성하시기 바랍니다.(제6장 해산과 제7장 청산은 삭제 가능)

(주의) 어업회사법인 설립하는 자는 어업인 또는 「수산업·어촌 발전 기본법」 제3조제5호에 따른 생산자단체(이하 "어업생산자단체"라 한다)이어야 함.

- 각 주식인수인의 성명, 주소, 인수한 주식의 수 및 어업인 또는 어업생산자단체 해당 여부를 표시한 서류와 해당 주식인수인이 어업인 또는 어업생산자단체임을 확인할 수 있는 서류를 설립등기시 제출하여야 함.